

1500788-76.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500788-76.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500788-76.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2062274/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 23419829 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1613/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2062274 - 05º D.P. CAMPINAS, 1613/22/010 - 05º D.P. CAMPINAS, 2062274/2022 - 05º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CEZAR MAURICIO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Cuida-se de processo crime instaurado mediante denúncia do Ministério Público em face de JULIO CEZAR MAURICIO DE SOUZA, devidamente qualificado aos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 07 de março de 2022, durante o repouso noturno, por volta de 02h15min, no interior da empresa Royal Mídia Ltda., localizada na Rua Monsenhor João Batista Martins Ladeira, n. 5 - Jardim do Trevo, nesta cidade e comarca de Campinas, o acusado subtraiu para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma máquina de solda, da marca Sumig 3, dois moto compressores, da marca Schulz, um cilindro de ar, da marca Atal, contendo nitrogênio para solda, e uma serra circular elétrica para cortar ferro, da marca Makita, bens avaliados em R\$

25.000,00, pertencentes à empresa vítima Royal Mídia Ltda.

Auto de prisão em flagrante às págs. 04/05; Boletim de ocorrência de autoria conhecida às págs. 10/12; Laudo pericial do local dos fatos às págs. 200/203.

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (págs. 118/119), sendo o réu devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 139), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 143/146).

Então, não sendo caso de absolvição sumária, designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição. Em caso de condenação, postulou pela desclassificação do crime de furto qualificado para de furto simples, vez que necessária a presença de laudo pericial realizado no local dos fatos a fim de comprovar que o delito teria sido cometido por meio da escalada e rompimento de obstáculo. Na primeira fase da dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da reincidência com a confissão e fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelo laudo pericial do local dos fatos.

De igual modo, a autoria restou incontestada ante toda a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A testemunha Douglas Daumir de Oliveira, policial militar, em sede administrativa, disse que no dia dos fatos foram acionados pelo COPOM para atender ocorrência versando sobre um indivíduo suspeito de cor parda e bermuda preta, que supostamente estaria furtando um imóvel na Rua Monsenhor João Batista Ladeira, número 5. Que o declarante e a Sargento Mara se deslocaram ao endereço e avistaram o sujeito descrito pelo COPOM arrastando objetos em uma rua próxima, que cruza a rua do local irradiado. Sendo assim, abordaram o rapaz, que se identificou como Júlio César Maurício de Souza e, após realizar busca pessoal, o declarante nada encontrou na posse do abordado. Entretanto, questionado sobre os objetos que trazia, o indivíduo confessou prontamente que havia furtado os objetos de um estabelecimento. Que os objetos que o acusado carregava eram soldas, moto compressores de ar, um cilindro de ar grande e uma serra elétrica. Que foram até o local e constataram que se tratava de um estabelecimento comercial. O interior do local estava todo revirado e vários fios cortados. O réu tinha rompido as telhas e o forro para ingressar no interior do imóvel.

Em juízo, disse que foram acionados pelo COPOM acerca de um indivíduo com atitude suspeita. Foram ao local e realizaram a abordagem. O acusado disse que pegou os equipamentos de uma empresa. A vítima reconheceu os objetos na Delegacia. O réu disse que ingressou na empresa pelo telhado. Por fim, aduziu que o local estava muito bagunçado e alagado.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela policial militar Mara Silvia Kiefer, em sede administrativa, que apresentou versão dos fatos em harmonia e consonância com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, disse que foram acionados pelo COPOM acerca de um indivíduo que estava transportando algo coberto por uma lona. O acusado foi abordado, sendo que embaixo da lona havia equipamentos, tais como cilindro e máquina de solda. Ele disse que retirou os objetos de um barracão. A vítima reconheceu os bens como sendo de propriedade do estabelecimento, sendo avaliados em cerca de R\$ 28.000,00. Que o acusado, mediante escalada, entrou no estabelecimento pelo telhado. Que uma das portas estava arrombada.

A testemunha J.M.J, proprietário do estabelecimento comercial, em sede administrativa, disse que é proprietário do estabelecimento comercial Royal Mídia

Ltda. Aduziu que data dos fatos, por volta das 06:00 horas, soube que seu estabelecimento havia sido invadido por um indivíduo que arrombou o telhado e furtou diversos objetos. Que o local estava totalmente revirado, com fiação elétrica arrancada e com o plástico dissolvido para facilitar a subtração do cobre. O declarante constatou, ainda, que o acusado havia subtraído de sua empresa uma máquina de solda da marca Sumig 3, dois moto compressores da marca Schulz, modelo CSI 8.5, um cilindro de ar da marca Atal e uma serra circular elétrica para cortar ferro da marca Makita. Que o sujeito também arrancou todas as torneiras, de maneira que causou inundação no estabelecimento. Além disso, o indivíduo ainda danificou três painéis publicitários. Os objetos subtraídos são avaliados em R\$ 25.000,00, sendo que o prejuízo total foi de R\$ 28.000,00.

Em juízo, disse que provavelmente duas pessoas entraram no estabelecimento pelo telhado. Que os furtadores levaram parte da instalação, cobre, máquina de solda, compressor e outros materiais. Que o acusado foi preso e trazia consigo os bens pertencentes ao estabelecimento. O declarante aduziu que teve um prejuízo de R\$ 22.000,00 reais. Por fim, informou que os furtadores devem ter ingressado pelo estabelecimento através do painel de propaganda ou através do muro do vizinho que possui cerca de 4 metros de altura.

O acusado Júlio Cezar Maurício de Souza, em sede administrativa, exerceu seu direito de permanecer em silêncio e apenas se manifestar em juízo.

Em juízo, confessou o crime e disse que estava sozinho. Por fim, informou que já foi preso por furto.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizado o delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal.

Vide, o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso I e II, do Código Penal, demonstra uma perfeita adequação entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, de subtrair para si, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, com destruição ou rompimento de obstáculo e mediante escalada.

Os policiais militares que lograram êxito em prender o acusado em flagrante delito, realizaram reconhecimento claro e preciso, não havendo dúvidas quanto à autoria, eis que foi preso nas proximidades do estabelecimento.

É imprescindível salientar que os depoimentos prestados por autoridades policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, afinal, “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes” (RT 411/266).

Ademais, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”. (STF, RTJ 68/54)

E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

Cabe, por fim, salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais, como no caso em apreço.

Não bastasse, o réu confessou a prática delitiva e não há motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o réu, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Neste sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPRÓVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL 09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU ROSA).

Insta consignar, que as qualificadoras previstas nos incisos I e II do §4º do artigo 155 do Código Penal, correspondente ao rompimento de obstáculo e escalada, respectivamente, restaram amplamente configuradas pelas palavras da vítima, testemunhas, bem como pelo laudo pericial realizado no local dos fatos, devendo ser reconhecidas.

Registre-se, ainda, que o laudo pericial referente ao local dos fatos (págs. 200/203), atestou que: "A via de acesso se deu por escalada da porção posterior da lateral direita do imóvel permitindo acesso ao telhado a uma altura total aproximada de 7,0m com rompimento do telhado (Fotografias 2, 3 e 4). A saída se deu pela abertura por dentro da porta de enrolar metálica na porção posterior da lateral direita".

Ainda, neste íterim: "Verifica-se a qualificadora do nº I do § 4º do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos etc.), sejam quais forem os expedientes empregados" (RT 535/323).

Ademais, "A escalada consiste no fato de penetrar o agente no lugar em que se encontra a coisa, objeto da subtração, por via anormal, por entrada não destinada a esse efeito e da qual não em o direito de utilizar-se" (RT 437/402).

Sendo assim, o delito em testilha configura-se como qualificado, eis que presente a situação fática no plano concreto correspondente ao inciso I e II do §4º do artigo 155 do Código Penal.

Neste escopo, segue entendimento jurisprudencial: "APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou unânime em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido." (TJSP; Apelação 0005269-04.2014.8.26.0269; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Por fim, sobre a consumação, ou não, do delito em testilha, algumas importantes considerações precisam ser feitas.

Como cediço, há muito a jurisprudência pátria majoritária, principalmente a do STF e do STJ, vem adotando, em relação ao momento consumativo do crime de furto, a denominada Teoria da Amotio ou, ainda, da Aprehensio.

Consoante referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam no momento em que o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Logo, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime, nem mesmo que o objeto tenha sido deslocado de um lugar para o outro.

Neste sentir, ensina o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. 3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido. g.n.". (STJ, Habeas Corpus HC 302820-DF, DJ 04/11/2014).

Destarte, de rigor o reconhecimento, no caso em tela, do furto consumado – e não tentado, porquanto o réu, de fato, tomou posse dos bens pertencentes à vítima. Por fim, deve ser afastada a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, referente ao repouso noturno, uma vez que não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Essa foi a tese fixada em recursos repetitivos, por unanimidade de votos, aos 25 de maio de 2022, pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido: "PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. (IM)POSSIBILIDADE. 1. Delimitação da controvérsia: (im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4º). 2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, não suspender a tramitação de processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Sebastião Reis Júnior, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Laurita Vaz e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. (STJ - ProAfr no REsp 1888756 / SP 2020/0201498-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), Data do Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação: 19/04/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO)".

Ex positis, apesar de louváveis os esforços da digna Defensora, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo em vista a presença de mais de uma qualificadora, o que revela um dolo intenso em virtude da necessidade de ultrapassar dois obstáculos para atingir o objetivo, os maus antecedentes do acusado (proc. 0002564-34.2008.8.26.0272 – pág. 55/56) e, ainda, levando-se em consideração que estava em prisão domiciliar quando praticou o crime (pág. 52). Deve ser considerada nessa fase, ainda, a prática do furto durante o repouso noturno, tendo em vista que a vigilância da vítima se torna menos eficiente e o patrimônio, portanto, mais vulnerável.

Na segunda fase, verificada a agravante da reincidência específica (processo 0000102-09.2018.8.26.0546 - pág. 51), majoro a pena em 1/3 (um terço). Oportuno ressaltar que não se trata de reincidência específica, mas de multirreincidência, conforme se observa da certidão de antecedentes (processo 0002054-55.2007.8.26.0272), sendo essa a tese firmada no Recurso Repetitivo 585 do STJ (É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.) Em seguida, observada a atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, não há elementos a serem observados.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal a fim de CONDENAR o réu JÚLIO CEZAR MAURÍCIO DE SOUZA, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino o regime fechado para início de cumprimento de pena, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado, sendo incabível, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva. Ressalte-se que o réu voltou a delinquir em regime aberto, o que mostra que em liberdade voltará a delinquir.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial.

Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu e sua reincidência específica.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA